

Nr.	Szenario	Antwort
1	Kunde hat sich beim Fußballspielen das Bein gebrochen, ist das versichert?	Analyse Die Anfrage betrifft die Frage, ob ein Beinbruch beim Fußballspielen durch die Unfallversicherung gedeckt ist. Laut den bereitgestellten Textstellen gelten folgende Regelungen: 1. Definition des Unfallbegriffs (AUB 2012, Seite 1): - Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein plötzlich von außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet. - Zusätzlich gilt als Unfall auch eine erhöhte Kraftanstrengung, die zu Verletzungen wie Gelenkverrenkungen, Muskel-, Sehnen-, Bänder- oder Kapselverletzungen führt. 2. Erweiterter Unfallbegriff (Besondere Bedingungen Paket TOP-VIT, Seite 1): - Knochenbrüche durch erhöhte Kraftanstrengungen sind ausdrücklich eingeschlossen. 3. Ausschlüsse (AUB 2012, Ziffer 5.2.7, Seite 3): - Bauch- oder Unterleibsbrüche sind ausgeschlossen, es sei denn, sie entstehen durch eine gewaltsame von außen kommende Einwirkung. Für Beinbrüche gibt es keinen Ausschluss. Empfehlung Auf Grundlage der genannten Bedingungen ist der Beinbruch beim Fußballspielen versichert, da: • Ein Beinbruch durch eine erhöhte Kraftanstrengung beim Sport als Unfall im Sinne der Bedingungen gilt (Besondere Bedingungen Paket TOP-VIT, Knochenbrüche durch erhöhte Kraftanstrengungen). • Es keine Ausschlussregelung gibt, die Beinbrüche beim Sport explizit ausschließt. Hinweis: Für die genaue Leistungsberechnung (z. B. Invaliditätsleistung oder andere Zusatzleistungen) wäre es wichtig, den Invaliditätsgrad und die vereinbarte Progression zu berücksichtigen.
2	Kunde ist nach Tauchunfall auf einem Ohr taub, was können wir machen?	Analyse Die Anfrage betrifft eine unfallbedingte Taubheit auf einem Ohr nach einem Tauchunfall. Die relevanten Dokumente und Textstellen sind: 1. Besondere Bedingungen Paket TOP-VIT: - Abschnitt „Tauchtypische Gesundheitsschäden“: Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf tauchtypische Gesundheitsschäden wie Caissonkrankheit oder Trommelfellverletzungen, ohne dass ein Unfallereignis im klassischen Sinne vorliegen muss.

- Abschnitt „Kosten für die Behandlung in einer Dekompressionskammer“: Es werden bis zu 50.000 € für Behandlungen nach Tauchunfällen erstattet, sofern kein anderer Kostenträger eintritt.

2. Allgemeine Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB 2012):

- Abschnitt „2.1 Invaliditätsleistung“: Invaliditätsleistungen werden erbracht, wenn die körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit der versicherten Person unfallbedingt dauerhaft beeinträchtigt ist. Die Invalidität muss innerhalb eines Jahres eintreten und innerhalb von 15 Monaten ärztlich festgestellt werden.

- Abschnitt „5.2 Ausgeschlossene Beeinträchtigungen“: Schäden an Sinnesorganen (z. B. Taubheit) sind grundsätzlich versichert, wenn ein Unfallereignis die überwiegende Ursache ist.

Empfehlung

1. Invaliditätsleistung:

- Die unfallbedingte Taubheit auf einem Ohr kann als dauerhafte Beeinträchtigung der körperlichen Leistungsfähigkeit gemäß Abschnitt „2.1 Invaliditätsleistung“ der AUB 2012 geltend gemacht werden.

- Voraussetzung ist, dass die Invalidität innerhalb eines Jahres nach dem Unfall eingetreten und innerhalb von 15 Monaten ärztlich schriftlich festgestellt wurde.

- Die Höhe der Invaliditätsleistung wird auf Basis des Invaliditätsgrades und der vereinbarten Progression (500 %) berechnet. Für die Berechnung:

- Der Invaliditätsgrad für Taubheit eines Ohres beträgt gemäß üblichen Gliedertaxen 30 %.

- Mit der Progression von 500 % ergibt sich eine Leistung von 150 % der Versicherungssumme (100.000 €). Die Auszahlungssumme beträgt somit **150.000 €**.

2. Tauchtypische Gesundheitsschäden:

- Da der Unfall während eines Tauchgangs geschah, greift der erweiterte Versicherungsschutz für tauchtypische Gesundheitsschäden gemäß Abschnitt „Tauchtypische Gesundheitsschäden“ der TOP-VIT-Bedingungen. Dies schließt auch Schäden ein, die nicht durch ein klassisches Unfallereignis verursacht wurden.

3. Weitere Leistungen:

- Falls Kosten für eine Dekompressionskammerbehandlung entstanden sind, können diese bis zu 50.000 € gemäß Abschnitt „Kosten für die Behandlung in einer Dekompressionskammer“ der TOP-VIT-Bedingungen erstattet werden.

Hinweise

		• Für die Invaliditätsleistung ist eine ärztliche Bescheinigung erforderlich, die den Grad der Beeinträchtigung bestätigt. • Die Unfallanzeige muss gemäß Abschnitt „7. Was ist nach einem Unfall zu beachten (Obliegenheiten)“ der AUB 2012 unverzüglich eingereicht werden. • Falls weitere medizinische oder finanzielle Ansprüche bestehen, sollten diese geprüft werden. Bitte bestätigen Sie, ob die genannten Voraussetzungen erfüllt sind, um die Leistungen zu beantragen.
3	Welche Pflichten hat der Kunde nach einem Unfall?	Analyse Die Pflichten des Kunden nach einem Unfall sind in den Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB 2012) unter der Überschrift „7. Was ist nach einem Unfall zu beachten (Obliegenheiten)?“ sowie in den Besonderen Bedingungen Paket TOP-VIT unter „Zu Ziffer 7 - Was ist nach einem Unfall zu beachten?“ geregelt. Pflichten gemäß AUB 2012: 1. Unverzüglicher Arztbesuch und Befolgung der Anordnungen: Nach einem Unfall, der voraussichtlich eine Leistungspflicht herbeiführt, muss der Kunde oder die versicherte Person unverzüglich einen Arzt hinzuziehen und dessen Anordnungen befolgen. (Seite 4, AUB 2012) 2. Unfallanzeige: Die von der Versicherung übersandte Unfallanzeige ist wahrheitsgemäß auszufüllen und unverzüglich zurückzusenden. Darüber hinaus geforderte sachdienliche Auskünfte müssen ebenfalls unverzüglich erteilt werden. (Seite 4, AUB 2012) 3. Untersuchung durch beauftragte Ärzte: Falls die Versicherung Ärzte beauftragt, muss sich die versicherte Person von diesen untersuchen lassen. Die Kosten hierfür trägt die Versicherung. (Seite 4, AUB 2012) 4. Ermächtigung zur Auskunft: Ärzte, andere Versicherer, Versicherungsträger und Behörden müssen ermächtigt werden, alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen. (Seite 4, AUB 2012) 5. Meldung bei Todesfall: Falls der Unfall den Tod zur Folge hat, ist dies innerhalb von 48 Stunden zu melden, auch wenn der Unfall bereits angezeigt wurde. Die Versicherung hat das Recht, eine Obduktion durch einen beauftragten Arzt vornehmen zu lassen. (Seite 4, AUB 2012) Abweichungen gemäß Paket TOP-VIT: 1. Unverzüglichkeit der Unfallmeldung: Die Pflicht zur „Unverzüglichkeit“ der Unfallmeldung ist gestrichen. Stattdessen muss die Unfallanzeige „zeitnah“ ausgefüllt und zurückgesendet werden. (Seite 8, Paket TOP-VIT)

		2. Geringfügige Unfallfolgen: Bei zunächst geringfügig erscheinenden Unfallfolgen liegt keine Obliegenheitsverletzung vor, wenn der Kunde oder die versicherte Person erst dann einen Arzt hinzuzieht und die Versicherung unterrichtet, wenn der tatsächliche Umfang der Unfallfolgen erkennbar wird. (Seite 9, Paket TOP-VIT) Empfehlung Der Kunde sollte folgende Schritte beachten, um seinen Verpflichtungen nach einem Unfall nachzukommen und den Versicherungsschutz nicht zu gefährden: 1. Arzt konsultieren: Nach einem Unfall sollte unverzüglich ein Arzt konsultiert werden, außer die Unfallfolgen erscheinen zunächst geringfügig (gemäß Paket TOP-VIT). 2. Unfallanzeige ausfüllen: Die Unfallanzeige ist wahrheitsgemäß und zeitnah auszufüllen und zurückzusenden. 3. Zusätzliche Auskünfte: Alle von der Versicherung geforderten sachdienlichen Auskünfte müssen ebenfalls zeitnah erteilt werden. 4. Untersuchungen zulassen: Falls die Versicherung Ärzte beauftragt, muss sich die versicherte Person untersuchen lassen. 5. Ermächtigung zur Auskunft: Ärzte und andere Institutionen müssen ermächtigt werden, relevante Informationen bereitzustellen. 6. Todesfallmeldung: Im Todesfall ist die Versicherung innerhalb von 48 Stunden zu informieren. Die genannten Pflichten sind essenziell, um den Anspruch auf Leistungen nicht zu gefährden. Bei geringfügigen Unfallfolgen, die erst später erkennbar werden, ist eine spätere Meldung möglich, ohne dass dies als Obliegenheitsverletzung gilt.
4	Besteht Anspruch bei einem Sonnenstich?	Analyse Die Anfrage bezieht sich darauf, ob ein Anspruch bei einem Sonnenstich besteht. Laut den bereitgestellten Textstellen ist der Sonnenstich explizit als Unfallereignis definiert. Dies wird in der Besondere Bedingungen Paket TOP-VIT unter der Überschrift <i>Sonnenbrand oder -stich</i> (Seite 8) klargestellt: „Als Unfallereignis gilt auch das Erleiden eines Sonnenbrandes oder Sonnenstiches.“ Zusätzlich wird in den Allgemeine Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB 2012) unter <i>Der Versicherungsumfang</i> (Seite 1) definiert, dass ein Unfall vorliegt, wenn eine Gesundheitsschädigung durch ein plötzlich von außen auf den Körper wirkendes Ereignis unfreiwillig eintritt. Der Sonnenstich fällt unter diese Definition.

		Empfehlung Ja, ein Anspruch bei einem Sonnenstich besteht, da dieser explizit als Unfallereignis anerkannt wird. Grundlage hierfür ist die Regelung in den Besondere Bedingungen Paket TOP-VIT (Sonnenbrand oder -stich, Seite 8). Zudem wird dies durch die allgemeine Definition eines Unfallereignisses in den AUB 2012 (Der Versicherungsumfang, Seite 1) gestützt. Für die Geltendmachung des Anspruchs sollten die entsprechenden Obliegenheiten gemäß AUB 2012 (Der Leistungsfall, Seite 4) beachtet werden, z. B. die unverzügliche Hinzuziehung eines Arztes und die Meldung des Vorfalles an den Versicherer.
5	Was ist, wenn der Kunde erst später merkt, dass er verletzt ist?	Analyse Die Frage bezieht sich darauf, ob und wie der Versicherungsschutz greift, wenn Unfallfolgen erst später erkannt werden. In den bereitgestellten Dokumenten gibt es relevante Informationen hierzu: 1. Besondere Bedingungen Paket TOP-VIT: - Abschnitt „Geringfügig erscheinende Unfallfolgen“ (Seite 9): Es wird klargestellt, dass keine Obliegenheitsverletzung vorliegt, wenn die versicherte Person erst dann einen Arzt hinzuzieht und den Versicherer unterrichtet, sobald der tatsächliche Umfang der Unfallfolgen erkennbar wird. Dies gilt abweichend von den AUB 2012. 2. Besondere Bedingungen Paket TOP-VIT: - Abschnitt „Keine Leistungseinschränkung wegen verspätetem Arztbesuch“ (Seite 9): Es wird ausdrücklich geregelt, dass keine Leistungseinschränkung vorgenommen wird, wenn die versicherte Person nach einem Unfall, der voraussichtlich eine Leistungspflicht herbeiführt, verspätet einen Arzt hinzuzieht. Empfehlung Auf Grundlage der genannten Textstellen besteht kein Risiko einer Leistungseinschränkung, wenn Unfallfolgen erst später erkannt werden und der Versicherer entsprechend informiert wird. Dies ist durch die besonderen Bedingungen des Pakets TOP-VIT abgesichert. • Handlungsempfehlung: Der Kunde sollte den Arztbesuch und die Mitteilung an den Versicherer unverzüglich nach Erkennen der Unfallfolgen nachholen, um den Versicherungsschutz sicherzustellen. • Relevante Textstellen: - „Geringfügig erscheinende Unfallfolgen“ (Besondere Bedingungen Paket TOP-VIT, Seite 9)

		- „Keine Leistungseinschränkung wegen verspätetem Arztbesuch“ (Besondere Bedingungen Paket TOP-VIT, Seite 9) Falls weitere Details benötigt werden, können die genauen Fristen und Meldepflichten aus den AUB 2012 (Abschnitt „Der Leistungsfall“, Ziffer 7) geprüft werden.
6	Gibt es Leistungen für Nachhilfe, wenn ein Kind durch Unfall nicht zur Schule kann?	Analyse In den bereitgestellten Dokumenten gibt es eine spezifische Regelung zur Kostenübernahme für Nachhilfeunterricht, wenn ein versichertes Kind aufgrund eines Unfalles nicht am Schulunterricht teilnehmen kann. Diese Regelung ist in den Besonderen Bedingungen Paket TOP-VIT unter der Überschrift <i>Betreuung von Kindern, Nachhilfe, Haushaltshilfe</i> (Seite 3) beschrieben. Die relevanten Punkte sind: 1. Voraussetzung: Das Kind muss aufgrund von Unfallverletzungen nicht am Schulunterricht teilnehmen können. 2. Leistung: Es werden die nachgewiesenen Kosten für Nachhilfeunterricht erstattet. 3. Begrenzung: Die Kostenübernahme ist auf 100 € täglich und insgesamt 6 Monate nach dem Unfallereignis begrenzt. 4. Zusätzlichkeit: Diese Kosten werden zusätzlich zu anderen Leistungen wie Krankenhaustage- und Genesungsgeld übernommen. Empfehlung Ja, es gibt eine Leistung für Nachhilfeunterricht, wenn ein Kind durch einen Unfall nicht zur Schule gehen kann. Die Kostenübernahme ist jedoch begrenzt auf maximal 100 € pro Tag und 6 Monate nach dem Unfall. Voraussetzung ist der Nachweis der entstandenen Kosten. Für die Beantragung dieser Leistung sollten Sie die entsprechenden Rechnungen einreichen, um die Erstattung zu erhalten. Weitere Details finden Sie in den Besonderen Bedingungen Paket TOP-VIT unter der Überschrift <i>Betreuung von Kindern, Nachhilfe, Haushaltshilfe</i> (Seite 3).
7	Bekomme der Kunde eine Leistung, wenn er sich beim Yoga einen Muskel gezerzt hat?	Analyse Die Anfrage bezieht sich auf die Frage, ob eine Leistung bei einer Muskelzerrung während Yoga gewährt wird. Relevant für die Beurteilung sind die Bedingungen des Unfallbegriffs und mögliche Erweiterungen in den Vertragswerken. 1. Unfallbegriff gemäß AUB 2012:

		- Laut Abschnitt 1.3 des Dokuments „Allgemeine Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB 2012)“ liegt ein Unfall vor, wenn die versicherte Person durch ein plötzlich von außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet. - In Abschnitt 1.4 wird jedoch klargestellt, dass auch Verletzungen durch „erhöhte Kraftanstrengung an Gliedmaßen oder Wirbelsäule“ als Unfall gelten, wenn dabei Gelenke verrenkt oder Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln gezerzt oder zerrissen werden. 2. Erweiterter Unfallbegriff gemäß Paket TOP-VIT: - Die Klausel „Sämtliche Eigenbewegungen / Kraftanstrengungen“ (Besondere Bedingungen Paket TOP-VIT) erweitert den Unfallbegriff und schließt Verletzungen durch Eigenbewegungen oder erhöhte Kraftanstrengungen ein. Yoga könnte unter diese Kategorie fallen, sofern die Zerrung durch eine solche Bewegung verursacht wurde. Empfehlung Auf Grundlage der genannten Vertragsbedingungen besteht grundsätzlich Anspruch auf Leistung, wenn die Muskelzerrung durch eine erhöhte Kraftanstrengung während Yoga entstanden ist. Dies ergibt sich aus Abschnitt 1.4 der AUB 2012 sowie der Klausel „Sämtliche Eigenbewegungen / Kraftanstrengungen“ im Paket TOP-VIT. Hinweis: • Die Verletzung muss durch einen Arzt bestätigt werden, wie in Abschnitt 7.1 der AUB 2012 („Was ist nach einem Unfall zu beachten?“) beschrieben. • Es ist empfehlenswert, die Unfallanzeige gemäß Abschnitt 7.2 auszufüllen und einzureichen, um die Leistungspflicht zu prüfen. Falls weitere Details zur genauen Ursache der Verletzung oder zu den Vertragsbedingungen benötigt werden, könnte eine ergänzende Anfrage hilfreich sein.
9	Der Kunde stürzte mit dem Fahrrad und hat dabei keinen Helm getragen	Analyse Die Anfrage betrifft einen Fahrradunfall, bei dem der Kunde keinen Helm getragen hat. In den bereitgestellten Dokumenten wird explizit die Fahrradhelm-Klausel erwähnt (Besondere Bedingungen Paket TOP-VIT, Seite 3). Diese Klausel besagt, dass sich die versicherte Grundsumme für die Invaliditätsleistung um 10 % erhöht, wenn bei einem Fahrradunfall ein handelsüblicher Schutzhelm getragen wurde. Da der Kunde keinen Helm getragen hat, greift diese Klausel nicht, und die Erhöhung der Invaliditätsleistung entfällt.

		Empfehlung Auf Grundlage der Fahrradhelm-Klausel (Besondere Bedingungen Paket TOP-VIT, Seite 3) besteht kein Anspruch auf die Erhöhung der Invaliditätsleistung um 10 %, da der Kunde keinen Helm getragen hat. Die regulären Leistungen gemäß den vereinbarten Bedingungen des Vertrags bleiben jedoch unberührt. Falls weitere Details zur Invaliditätsleistung oder anderen Leistungsarten benötigt werden, können die entsprechenden Abschnitte aus den Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB 2012) herangezogen werden.
10	Kind des VN wird auf Klassenfahrt beim Zelten von einer Zecke gebissen und erkrankt Wochen später an Borreliose. Ist das versichert?	Analyse Die Anfrage betrifft den Versicherungsschutz für eine Borreliose-Erkrankung, die durch einen Zeckenbiss verursacht wurde. Relevant sind die Bedingungen der Unfallversicherung, insbesondere die Erweiterungen durch das Dokument Besondere Bedingungen Paket TOP-VIT sowie die allgemeinen Ausschlüsse und Regelungen aus den AUB 2012. 1. Versicherungsschutz für Infektionskrankheiten - Laut den Besondere Bedingungen Paket TOP-VIT (Seite 7, Abschnitt „Zu Ziffer 5 - In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?“) gilt der Ausbruch von Borreliose als Unfall, unabhängig vom Übertragungsweg, sofern die Infektion durch Insektenstiche oder Hautverletzungen verursacht wurde. - Der Versicherungsschutz besteht jedoch nur, wenn der Ausbruch der Erkrankung frühestens drei Monate nach Ausstellung des Versicherungsscheins erfolgte. Diese Wartezeit entfällt, wenn die Hautverletzung nach Versicherungsbeginn auftrat. 2. Allgemeine Ausschlüsse für Infektionen - Nach den AUB 2012 (Seite 3, Abschnitt „5.2.4 Infektionen“) sind Infektionen durch Insektenstiche grundsätzlich ausgeschlossen. Allerdings besteht eine Ausnahme für Infektionen, die durch Unfallverletzungen verursacht wurden, sofern diese nicht unter die Ausschlussregelungen fallen. 3. Zusätzliche Erweiterungen - Die Besondere Bedingungen Paket TOP-VIT (Seite 8, Abschnitt „Wundinfektionen und Blutvergiftung“) versichern Infektionen durch geringfügige Haut- oder Schleimhautverletzungen, wenn das ursächliche Ereignis innerhalb von vier Wochen angezeigt wurde. Empfehlung

		Auf Grundlage der genannten Bedingungen besteht Versicherungsschutz, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 1. Versicherungsbeginn und Wartezeit - Der Zeckenbiss und die daraus resultierende Borreliose müssen nach Beginn des Versicherungsschutzes erfolgt sein. Falls der Versicherungsvertrag weniger als drei Monate alt ist, könnte die Wartezeit greifen, sofern keine Ausnahme vorliegt. 2. Anzeige des Ereignisses - Der Zeckenbiss muss innerhalb von vier Wochen nach dem Vorfall angezeigt worden sein, da dies eine Voraussetzung für die Mitversicherung von Infektionen durch Hautverletzungen ist (Besondere Bedingungen Paket TOP-VIT, Seite 8). 3. Erweiterung durch Paket TOP-VIT - Borreliose ist explizit als Unfall definiert und durch die Erweiterungen des Pakets TOP-VIT mitversichert, sofern die oben genannten Bedingungen erfüllt sind. Hinweis: Es wird empfohlen, den Versicherungsbeginn und die rechtzeitige Anzeige des Zeckenbisses zu prüfen. Falls diese Kriterien erfüllt sind, sollte die Borreliose-Erkrankung versichert sein.
11	Welche Wartezeiten gibt es?	Analyse In den bereitgestellten Dokumenten finden sich Hinweise auf Wartezeiten in bestimmten Fällen: 1. Besondere Bedingungen Paket TOP-VIT: - Unter der Überschrift „Zu Ziffer 5 - In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen? (ergänzende Einschlüsse)“ wird eine Wartezeit von drei Monaten erwähnt. Diese gilt für den Versicherungsschutz bei bestimmten Erkrankungen (z. B. Meningitis oder Zecken-Enzephalitis/FSME). Der Versicherungsschutz besteht nur, wenn der Ausbruch der Erkrankung frühestens drei Monate nach Ausstellung des Versicherungsscheins stattfindet. - Diese Wartezeit entfällt, wenn die Hautverletzung, die zur Erkrankung führt, nach Versicherungsbeginn eintritt. 2. Besondere Bedingungen Paket TOP-VIT: - Im Abschnitt „Differenzdeckung“ wird erwähnt, dass eine Konditionsdifferenzdeckung maximal ein Jahr besteht. Diese entfällt rückwirkend, falls der Hauptvertrag nicht zustande kommt oder die Erstprämie nicht rechtzeitig gezahlt wird. Empfehlung

		Die relevanten Wartezeiten sind wie folgt zu berücksichtigen: 1. Erkrankungen (z. B. Meningitis, FSME): Es gilt eine Wartezeit von drei Monaten ab Ausstellung des Versicherungsscheins, sofern keine Hautverletzung nach Versicherungsbeginn vorliegt. 2. Konditionsdifferenzdeckung: Diese gilt maximal ein Jahr und entfällt rückwirkend, wenn der Hauptvertrag nicht zustande kommt oder die Erstprämie nicht rechtzeitig gezahlt wird. Für weitere Details oder spezifische Fälle könnten zusätzliche Dokumente oder Informationen hilfreich sein.
12	VN hat sich in der Disko geprügelt und fordert nun Krankenhaustagegeld für den Aufenthalt dort, wie viel steht ihm zu?	Analyse 1. Versicherungsschutz bei gewalttätigen Auseinandersetzungen: Laut den „Besondere Bedingungen Paket TOP-VIT“ (Seite 7, Abschnitt „Gesundheitsschäden durch gewalttätige Auseinandersetzungen“) besteht Versicherungsschutz für Gesundheitsschäden durch gewalttätige Auseinandersetzungen, sofern die versicherte Person nicht als Urheber beteiligt war. Versicherungsschutz besteht immer, wenn die versicherte Person nicht aktiv teilgenommen hat oder aufgrund öffentlichen Dienstrechts teilnehmen musste. 2. Voraussetzungen für das Krankenhaustagegeld: Gemäß den „Allgemeine Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB 2012)“ (Seite 2, Abschnitt „2.4 Krankenhaustagegeld“) wird das Krankenhaustagegeld gezahlt, wenn die versicherte Person unfallbedingt in medizinisch notwendiger vollstationärer Heilbehandlung ist. Aufenthalte in Sanatorien und Erholungsheimen sind ausgeschlossen. 3. Verdopplung des Krankenhaustagegeldes bei Unfällen im Ausland: Falls sich der Unfall im Ausland ereignet hat, verdoppelt sich das Krankenhaustagegeld laut „Besondere Bedingungen Paket TOP-VIT“ (Seite 4, Abschnitt „Krankenhaustagegeld bei Schäden im Ausland“). Es wird jedoch maximal ein Betrag von 100 € pro Tag für bis zu 21 Tage gezahlt. Empfehlung 1. Prüfung der Urheberschaft: Es muss zunächst geklärt werden, ob der Versicherungsnehmer (VN) aktiv an der Schlägerei beteiligt war. Falls er als Urheber gehandelt hat, besteht gemäß den „Besondere Bedingungen Paket TOP-VIT“ (Seite 7) kein Versicherungsschutz. Sollte der VN nicht aktiv teilgenommen haben, besteht grundsätzlich Anspruch auf Leistungen.

		2. Anspruch auf Krankenhaustagegeld: Falls der VN aufgrund der Schlägerei unfallbedingt in medizinisch notwendiger vollstationärer Heilbehandlung war, steht ihm das vereinbarte Krankenhaustagegeld in Höhe von 35 € pro Tag zu. Dies ist in den „Allgemeine Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB 2012)“ (Seite 2, Abschnitt „2.4 Krankenhaustagegeld“) geregelt. 3. Zusätzliche Prüfung bei Auslandsschäden: Falls sich der Unfall im Ausland ereignet hat, verdoppelt sich das Krankenhaustagegeld auf maximal 100 € pro Tag für bis zu 21 Tage („Besondere Bedingungen Paket TOP-VIT“, Seite 4). Dies müsste anhand des Aufenthaltsortes überprüft werden. 4. Empfehlung zur weiteren Klärung: • Klären Sie, ob der VN aktiv an der Schlägerei beteiligt war. • Stellen Sie sicher, dass der Krankenhausaufenthalt medizinisch notwendig und vollstationär war. • Prüfen Sie, ob der Unfall im Ausland stattgefunden hat, um mögliche Verdopplungen des Tagegeldes zu berücksichtigen. Falls diese Voraussetzungen erfüllt sind, steht dem VN das vereinbarte Krankenhaustagegeld zu.
13	Kunde leidet nach einem Unfall an schweren Depressionen, ohne dass eine organische Ursache festgestellt wird. Besteht hier ein Leistungsanspruch?	Analyse Die Anfrage bezieht sich auf die Frage, ob ein Leistungsanspruch besteht, wenn nach einem Unfall schwere Depressionen auftreten, ohne dass eine organische Ursache festgestellt wird. Relevant für die Beurteilung ist die Textstelle aus den Besonderen Bedingungen Paket TOP-VIT, Abschnitt <i>Psychische Reaktionen</i> (Seite 8): „Für die Folgen psychischer und nervöser Störungen, die im Anschluss an einen Unfall eintreten, besteht dann Versicherungsschutz, wenn und soweit diese Störungen auf eine durch den Unfall verursachte organische Erkrankung des Nervensystems oder durch den Unfall neu entstandene Epilepsie zurückgeführt werden.“ Demnach ist ein Leistungsanspruch für psychische und nervöse Störungen nur gegeben, wenn eine organische Ursache (z. B. eine Erkrankung des Nervensystems oder Epilepsie) nachweisbar ist. In der vorliegenden Anfrage wird jedoch explizit erwähnt, dass keine organische Ursache festgestellt wurde. Empfehlung

		Auf Grundlage der genannten Bedingungen besteht kein Leistungsanspruch, da die psychischen Störungen (schwere Depressionen) nicht auf eine durch den Unfall verursachte organische Erkrankung des Nervensystems oder eine neu entstandene Epilepsie zurückgeführt werden können. Falls weitere medizinische Untersuchungen eine organische Ursache nachweisen könnten, wäre eine erneute Prüfung des Leistungsanspruchs möglich. Es wird empfohlen, die medizinischen Befunde zu überprüfen und gegebenenfalls ergänzende Diagnosen einzuholen. Hinweis: Für eine abschließende Bewertung wäre eine detaillierte Prüfung der Unfallursache und der medizinischen Berichte erforderlich.
14	Ein Selbstständiger kann wegen eines unfallbedingten Armbruchs für Wochen nicht arbeiten, legt aber keine Einkommensnachweise vor. Gibt es trotzdem Geld?	Analyse Die Anfrage betrifft die Leistung bei Verdienstausschlag für Selbstständige aufgrund eines unfallbedingten Armbruchs, ohne dass Einkommensnachweise vorgelegt werden. Laut den bereitgestellten Textstellen aus den Besonderen Bedingungen Paket TOP-VIT, gibt es eine Regelung für Verdienstausschlag bei Selbstständigen: • Textstelle: „Wird bei Unternehmern, Geschäftsführern, Selbstständigen oder freiberuflich Tätigen der Verdienstausschlag nicht konkret nachgewiesen, so wird ein fester Betrag in Höhe des zum Unfallzeitpunkt für die Unfallversicherung der versicherten Person gültigen Jahres-Bruttobeitrages, höchstens jedoch 500,- € je Unfallereignis, erstattet.“ (Dokument: Besondere Bedingungen Paket TOP-VIT, Seite: 6, Überschrift: Verdienstausschlag bei Selbstständigen) Diese Regelung ermöglicht eine pauschale Entschädigung, wenn keine konkreten Einkommensnachweise vorgelegt werden. Empfehlung Ja, der Selbstständige kann eine pauschale Entschädigung für den Verdienstausschlag erhalten, auch ohne Einkommensnachweise. Die Höhe der Entschädigung beträgt maximal 500 € je Unfallereignis, basierend auf dem zum Unfallzeitpunkt gültigen Jahres-Bruttobeitrag der Unfallversicherung. Hinweis: Der Selbstständige sollte sicherstellen, dass der Unfall und die daraus resultierende Arbeitsunfähigkeit korrekt dokumentiert sind, um die Leistung zu beantragen.

15	Wird der Rücktransport aus dem Urlaub bezahlt, wenn man nicht im Krankenhaus landet?	Analyse Die Benutzeranfrage bezieht sich darauf, ob die Kosten für einen Rücktransport aus dem Urlaub übernommen werden, wenn die versicherte Person nicht in einem Krankenhaus landet. In den bereitgestellten Dokumenten gibt es relevante Informationen zu Rücktransportkosten und deren Bedingungen: 1. Fahrt- und Unterbringungskosten für einen Krankenbesuch (Seite 3, Besondere Bedingungen Paket TOP-VIT): - Es wird erwähnt, dass die Mehrkosten für die Rückkehr zum ständigen Wohnsitz der versicherten Person übernommen werden, sofern diese medizinisch notwendig und ärztlich angeordnet ist. Dies gilt auch für den Transport zu einem Krankenhaus oder einer Spezialklinik. 2. Such-, Bergungs-, Rettungs- und Transportkosten (Seite 6, Besondere Bedingungen Paket TOP-VIT): - Die Kosten für den Transport zum Krankenhaus oder zur Erstversorgungseinrichtung werden übernommen, wenn sie medizinisch notwendig sind oder ärztlich angeordnet wurden. Es wird ebenfalls erwähnt, dass die Kosten für einen Verlegungstransport übernommen werden, jedoch nur unter medizinischen Voraussetzungen. 3. Mehrkosten für mitreisende Angehörige (Seite 3, Besondere Bedingungen Paket TOP-VIT): - Es wird explizit darauf hingewiesen, dass Mehrkosten für die Heimreise von mitreisenden Familienangehörigen übernommen werden, wenn die Heimreise aufgrund eines Unfalls der versicherten Person nicht wie geplant angetreten werden kann. Dies setzt jedoch voraus, dass der Unfall eine direkte Ursache für die Änderung der Reisepläne ist. Empfehlung Auf Basis der genannten Textstellen lässt sich folgendes ableiten: • Rücktransport ohne Krankenhausaufenthalt: Die Kostenübernahme für einen Rücktransport aus dem Urlaub, wenn die versicherte Person nicht in einem Krankenhaus landet, ist grundsätzlich möglich, jedoch nur unter bestimmten Bedingungen: - Der Rücktransport muss medizinisch notwendig und ärztlich angeordnet sein (siehe Abschnitt "Fahrt- und Unterbringungskosten für einen Krankenbesuch" und "Such-, Bergungs-, Rettungs- und Transportkosten").
----	---	---

	- Wenn der Unfall eine direkte Änderung der Reisepläne verursacht, können auch Mehrkosten für die Heimreise übernommen werden (siehe Abschnitt "Mehrkosten für mitreisende Angehörige"). • Empfehlung: Um sicherzustellen, dass die Kosten übernommen werden, sollte der Rücktransport durch einen Arzt bestätigt und als medizinisch notwendig eingestuft werden. Falls dies nicht der Fall ist, besteht keine klare Grundlage für eine Kostenübernahme gemäß den bereitgestellten Bedingungen. Falls weitere Details zu einem spezifischen Fall benötigt werden, empfehle ich, die genauen Umstände des Unfalls und der Reiseänderung zu prüfen.
--	---